

K.br.125/21

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Rožajama, sudija Milan Rajković, uz učešće zapisničara Jasmine Nurković, u krivičnom predmetu optuženog V. Z. iz R., zbog krivičnog djela razbojnička krađa iz čl.241 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po optužnici Osnovnog državnog tužilaštva iz Rožaja Kt.br.162/21 od 21.10.2021. godine, nakon glavnog i javnog pretresa održanog dana 30.12.2021. godine, u prisustvu državnog tužioca Odt - a u Rožajama Hajrana Kalača, optuženog V.Z. i branioca optuženog N. B., advokata iz B., dana 30.12.2021. godine, donio je i javno objavio

P R E S U D U

Optuženi V. Z., JMB ... , od oca R. i majke D., rođene B., rođen godine u R., sa prebivalištem u R., selo B., državljanin C. G., razumije crnogorski jezik, koji mu je i maternji jezik, nezaposlen, neoženjen, pismen, sa završenom osnovnom školom, siromašnog imovnog stanja, neosuđivan.

KRIV JE

Što je:

dana 07.10.2021. godine, negdje oko 09,10 časova, u porodičnoj kući vlasništvo Z. M. koja se nalazi u selu B., O. R., u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, od strane oštećene Z. M. zatečen na djelu krađe novca u iznosu od 50,00 eura, pa u namjeri da ukradenu stvar zadrži upotrijebio silu protiv oštećene, na način što je ušao u kuću oštećene koja je bila otključana, a nakon toga se popeo na sprat kuće gdje je u spavaćoj sobi izvršio premetačinu, tražeći da oduzme vrijedne stvari, a zatim je u crnoj ženskoj torbi koja je bila na jednoj stolici pronašao novčanik odakle je oduzeo 50,00 eura novca, koliko je i imalo novca u novčaniku, a kada je oštećena čula zvuk na spratu i pošla u spavaću sobu, te kada je otvorila vrata istog je zatekla iza vrata i tada je on metalnim predmetom na koji je bila navučena guma dužine oko 0,50 m i debljine oko 5 cm udario u predjelu čela glave i nosa, nanoseći joj tom prilikom lake tjelesne povrede u vidu preloma nosnih kostiju bez pomjeranja koštanih odlomaka i krvnog podliva u desnoj polovini čeonog predjela, a onda je pobjegao iz kuće,

- čime je izvršio krivično djelo razbojnička krađa iz čl.241 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore,

pa sud optuženog V. Z. primjenom citiranog propisa i čl.3, 4, 5, 13, 14, 15, 32, 36 i 42, 45, 46 st.1 tač.4 i čl.51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl.226, 227 st.2, 229, 239 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju 7 (sedam) mjeseci u koju kaznu mu se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 07.10.2021. godine do 30.12.2021. godine.

Obavezuje se optuženi da naknadi troškove krivičnog postupka, i to na ime sudskog paušala iznos od 50,00 eura i na ime troškova sudskog vještačenja od strane sudskog vještaka medicinske struke iznos od 60,50 eura, a sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Oštećena Z. M. se upućuje da imovinskopravni zahtjev ostvaruje u parničnom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom Osnovnog državnog tužilaštva Rožaje Kt.br.162/21 od 21.10.2021. godine optuženom V. Z. je stavljeno na teret da je izvršio krivično djelo razbojnička krađa iz čl.241 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na glavnom pretresu državni tužilac je ostao pri podignutoj optužnici ističući da je na osnovu izvedenih dokaza na glavnom pretresu potvrđena osnovanost optužbe, odnosno na osnovu potpunog i jasnog priznanja optuženog, na osnovu iskaza oštećene i pročitanih pisanih isprava, sprovedenih vještačenja i izvršenog uvida u fotodokumentaciju na nesumnjiv način je utvrđeno da je optuženi izvršio krivično djelo na način kako mu je to stavljeno na teret optužbom. Predložio je da sud optuženog oglasi krivim i da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci kao ublaženu kaznu ispod posebnog zakonskog minimuma uzimajući u obzir kao olakšavajuće okolnosti priznanje optuženog, njegovo držanje pred sudom, stvarno kajanje za izvršeno krivično djelo koje se ogleda u spremnosti da se izvini oštećenjoj, da joj naknadi sve štetne posledice koje su nastupile izvršenjem krivičnog djela i obećanje da mu se slično više nikada neće ponoviti, kao i činjenicu da se smatra neosuđivanim.

Optuženi V. Z. je u svojoj odbrani datoj pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Rožajama 08.10.2021. godine, kao i na pretresu pred ovim sudom priznao izvršenje krivičnog djela i krivicu ističući da živi u selu B., o. R., da se u blizini njegove kuće nalazi kuća Z. M., da je dana 07.10.2021. godine oko 09,00 časova pošao do kuće Z. M. jer je znao da živi sama, čekao je da ona izađe iz kuće i negdje oko 09,15 časova je primijetio da je Z. izašla iz kuće i da je počela nešto da radi. Tada je krijući ušao u njenu kuću kroz vrata koja su bila otključana, pošao

na sprat kuće u spavaću sobu jer je znao da ona u toj sobi drži vrijedne stvari, i to novac, zlato i dr. Počeo je da traži po fiokama ormara neku vrijednu stvar i u ženskoj torbici crne boje koja je bila na jednom manjem stolu pronašao je novčanik crne boje i iz njega uzeo 50,00 eura. Tada je čuo da je Z. ušla u kuću i da se penje na sprat, uzeo je novac, stavio ga u džep i sklonio se iza vrata spavaće sobe. Z. je otvorila vrata od sobe i vidjela ga, a on je tada drvenim predmetom dužine oko 0,50 m i debljine oko 10 cm koji je pronašao ispred Z. kuće i ponio ga sa sobom, udario Z. u predjelu glave, a zatim istrčao iz sobe, izašao iz kuće i pobjegao svojoj kući.

Oštećena Z. M. je u završnoj riječi istakla da ne može da zaboravi, niti da oprost. Pridružila se krivičnom gonjenju i postavila imovinskopравни zahtjev.

Branilac optuženog, advokat N. B., je u završnoj riječi u bitnom istakao da je nesporno da je njegov branjenik učinio krivično djelo razbojnička krađa iz čl.241 Kz - a, međutim, u konkretnoj pravnoj stvari nijesu ispunjeni uslovi iz st.1 već iz st.6 navedenog člana, kojom normom je propisano da ako vrijednost ukradenih stvari iz stava 1 ovog člana ne prelazi iznos od 150,00 eura, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist kazniće se zatvorom do 3 godine. Za djelo iz st.6 može se reći da predstavlja, lakši, privilegovani oblik razbojničke krađe. Za njegovo postojanje potrebna su dva uslova, i to objektivni i subjektivni. Objektivni uslov je da vrijednost ukradene stvari (predmet krađe) ne prelazi iznos od 150,00 eura, a subjektivni da je učinilac išao za tim da pribavi malu imovinsku korist. Subjektivni uslov treba da se izrazi kroz sadržinu umišljaja učinioca i namjeru pribavljanja imovinske koristi. To znači da je kod učinioca pri vršenju krađe postojala svijest o tome da predmet krađe nije stvar velike vrijednosti, odnosno da je riječ od stvari koja nema posebno veliku vrijednost. Iz odbrane optuženog koja je data u jasnom i ubjedljivom izlaganju jasno proizilazi da je okrivljeni kritičnom prilikom išao za tim da pribavi malu imovinsku korist do 50,00 eura. Ovo posebno iz razloga jer je optuženi bio svjestan činjenice da je oštećena slabijeg imovnog stanja, te da ne može pribaviti imovinsku korist veće vrijednosti. Imajući u vidu da je optuženi priznao izvršenje krivičnog djela, da je izrazio iskreno kajanje, da je osoba mlađe životne dobi i da se smatra neosuđivanim, predložio je da sud uzme u obzir sve navedene okolnosti i da istog što blaže kazni.

Optuženi V. Z. je u potpunosti prihvatio završnu riječ svog branioca i nije imao ništa da doda, ističući da se kaje što je došlo do ovog događaja.

- Radi pravilnog i zakonitog presuđenja ove krivične stvari, sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku izveo sledeće dokaze: saslušan je svjedok - oštećena Z. M. iz R., izvršen je uvid u zapisnik o uviđaju Uprave policije - OB Rožaje broj Ku-117 od 07.10.2021. godine, izvršen je uvid u izvještaj ljekara Jedinice za HMP u Rožajama od 07.10.2021. godine, izvršen je uvid u izvještaj prijemne ambulate JZU Opšte bolnice u Beranama od 07.10.2021. godine, izvršen je uvid u izvještaj ljekara JZU Opšte bolnice u Beranama broj 23477 od 07.10.2021. godine, izvršen je uvid u izvještaj ljekara JZU Opšte bolnice u Beranama broj 3173 od 07.10.2021. godine, pročitane su nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr I. Č. iz P. od 14.10.2021. godine, izvršen je uvid u fotodokumentaciju Uprave policije - OB Rožaje broj 166/21 od 07.10.2021. godine, izvršen je uvid u izvod iz registra kaznene evidencije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava KE 222/21 od 01.12.2021. godine na ime optuženog V. Z. i izvršen je uvid u spise predmeta ovog suda Kv.br.119/21.

Iz iskaza saslušanog svjedoka - oštećene Z. M. iz R. proizilazi da živi u selu B., o. R., te da nedaleko od njene kuće živi V. Z.. Živi sama, a dana 07.10.2021. godine negdje oko 08,45 časova se probudila i izašla ispred kuće da obavi neke poslove. Kada je obavila te poslove i kada je bila blizu kuće oko 09,10 časova začula je zvuk iz kuće, ušla je u kuću i popela se na sprat kuće, ušla u jednu sobu i vidjela da nema nikog, a potom je ušla u spavaću sobu i čim je otvorila vrata spavaće sobe iza vrata je zatekla komšiju V.Z. kojeg je prepoznala, a isti je na glavi imao kapu. Iako ga je pozvala da popiju kafu, V. ju je udario metalnim predmetom dužine od oko 0,50 m i debljine oko 5 cm, na koji je bila navučena guma. Od udarca je pala na patos, a čula je da joj je V.rekao „u..t.“, a ona je njemu prethodno rekla „z. t. p...“. Tada je izgubila svijest i nakon određenog vremena se

osvijestila, kada je vidjela da je izvršena premetačina u sobi. Na patosu je primijetila novčanik i vidjela da su iz njega razbacana dokumenta, a u novčaniku nije bilo 50,00 eura koje je imala. Obavijestila je svoju djecu i pozvala policiju. U novčaniku je imala samo 50,00 eura, ali da je imala više V. bi sigurno oduzeo.

Iz zapisnika o uviđaju Uprave policije - OB Rožaje od 07.10.2021. godine se utvrđuje da se porodična kuća Z. M. nalazi u selu B., O. R., da se sastoji od prizemlja i sprata, te da je po izjavi oštećene Z. M., V.Z. iskoristio njeno odsustvo, ušao u kuću, oduzeo iz njenog novčanika 50,00 eura i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Iz medicinske dokumentacije na ime oštećene Z. M. utvrđuje se da je oštećenoj pružena medicinska pomoć dana 07.10.2021. godine u Domu zdravlja Rožaje, te da su konstatovane povrede u predjelu glave u vidu otoka desne frontalne regije premjera oko 10 x 5 cm. Istog dana oštećenoj je pružena i medicinska pomoć u Opštoj bolnici u Beranama, gdje su konstatovane povrede na glavi, i to u desnom frontalnom predjelu izražen hematom veličine muške pesnice. Urađen je i radiološki pregled, a nakon CT dijagnostike glave dijagnostifikovana je frakturna pukotina nosne kosti lijevo i prednjeg aspekta.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr I. Č. iz P.od 14.10.2021. godine se utvrđuje da je oštećena Z. M. kritičnom prilikom zadobila povrede u vidu preloma nosnih kostiju bez pomjeranja koštanih odlomaka i krvni podliv u desnoj polovini čeonog predjela, da su ove povrede posledica dejstva tupine mehaničke sile, te da su iste mogle nastati usled jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, i to jednog udarca, moguće metalnim predmetom na koji je bila navučena guma dužine oko 0,50 m i sirine oko 5 cm, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem. U vrijeme nanošenja, pojedinačno i zbirno, zadobijene povrede se kvalifikuju kao laka tjelesna povreda.

Nakon sprovedenog dokaznog postupka, cijeneći navode optužbe, odbranu optuženog V. Z. i izvedene dokaze u smislu odredbe čl.17 Zakonika o krivičnom postupku ("Sl.list CG", broj 57/09, 49/10, 47/14, 2/15, 35/15, 58/15 i 28/18) dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je optuženi učinio krivično djelo razbojnička krađa iz čl.241 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl.list RCG", broj 70/03, 13/04 i 47/06 i "Sl.list CG", broj 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 i 3/20) koje mu je optužnicom Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Kt.br.162/21 od 21.10.2021. godine stavljeno na teret, pa ga je sud oglasio krivim i krivičnopravno odgovornim, jer nije bilo osnova koje bi isključivali postojanje krivičnog djela i krivično pravne odgovornosti optuženog. Sud je prije svega cijenio odbranu optuženog V. Z.koji je priznao izvršenje krivičnog djela i našao da istu može prihvatiti u cjelosti. Činjenice utvrđene iz priznanja optuženog da je dana 07.10.2021. godine u selu B., o. R., ušao u kuću oštećene koja je bila otključana, popeo se na sprat kuće i u spavaćoj sobi izvršio premetačinu tražeći da oduzme vrijedne stvari, a zatim u crnoj ženskoj torbi pronašao novčanik i iz istog uzeo 50,00 eura, koliko je i novca bilo u istom, te kada je oštećena ušla u spavaću sobu i otvorila vrata i zatekla ga iza vrata udario je u predjelu glave predmetom na kojem je navučena guma, sud je prihvatio kao potpune, jasne i logične, jer je odbrana optuženog u cjelosti saglasna sa iskazom oštećene, koji iskaz je sud u cjelosti prihvatio.

Da je oštećena kritičnom prilikom zadobila povrede u dijelu glave od udarca metalnim predmetom na koji je bila navučena guma utvrđuje se iz medicinske dokumentacije na ime oštećene, kao i iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke iz kojeg se utvrđuje da je kritičnom prilikom oštećena zadobila povrede u vidu preloma nosnih kostiju bez pomjeranja koštanih odlomaka i krvni podliv u desnoj polovini čeonog predjela, da su ove povrede posledica dejstva tupine mehaničke sile, te da su iste mogle nastati usled jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, i to jednog udarca, moguće metalnim predmetom na koji je bila navučena guma dužine oko 0,50 m i širine oko 5 cm, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem.

Pravno kvalifikujući prednje činjenično stanje, sud je našao da su se u radnjama optuženog stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela razbojnička krađa iz čl.241 st.1 Kz - a.

- Cijeneći psihički odnos optuženog prema učinjenom krivičnom djelu, sud je našao da je isti bio svjestan svog djela, odnosno svjestan da preduzima opisane radnje u cilju nastupanja zabranjene posljedice, znajući za njihovu protivpravnost i to je htio, pa je postupao sa umišljajem, i to na način što je dana 07.10.2021. godine, oko 09,10 časova, svjestan svog djela čije izvršenje je htio i znajući da je isto zabranjeno, zatečen u djelu krađe, u namjeri da ukradenu stvar - jednu novčanicu od 50,00 eura zadrži, upotrijebio silu protiv oštećene udarivši je u predjelu glave metalnim predmetom na koji je bila navučena guma dužine oko 0,50 m i debljine oko 5 cm u predjelu čela glave i nosa, nanoseći joj tom prilikom lake tjelesne povrede u vidu preloma novnih kostiju bez pomjeranja koštanih odlomaka i krvnog podliva u desnoj polovini čeonog predjela, a onda pobjegao iz kuće u nepoznatom pravcu.
- Za postojanje krivičnog djela razbojnička krađa iz čl.241 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore nije potrebno da vrijednost oduzetih stvari upotrebom sile ili prijetnje prelazi iznos od 150,00 eura. Ovo sa razloga što društvena opasnost krivičnog djela razbojničke krađe nije u vrijednosti oduzetih stvari, već u ponašanju izvršioca djela koji upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo oduzima tuđe pokretne stvari u namjeri da njihovim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. Takvo ponašanje izvršioca krivičnog djela jednako je opasno bez obzira na vrijednost oduzetih stvari, pa postoje svi razlozi da se odredba čl.241 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore primjenjuje u slučaju kad je protivpravno oduzeta i stvar male vrijednosti, tim prije što optuženi prije i u trenutku izvršenja krivičnog djela nije mogao znati kolika će biti vrijednost oduzetih stvari, a što proizilazi i iz njegove odbrane, pa to što vrijednost protivpravno oduzete stvari ne prelazi iznos od 150,00 eura, ne utiče na drugačiji zaključak suda u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog djela razbojnička krađa iz čl.241 st.1 Kz - a. S obzirom na prednje bez osnova su navodi branioca optuženog V.Z., advokata N. B. iz B., istaknuti u završnoj riječi da u konkretnoj pravnoj stvari nijesu ispunjeni uslovi iz st.1, već iz st.6 čl.241 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- Prilikom izbora vrste i visine krivične sankcije koju u konkretnom slučaju treba primijeniti prema optuženom V. Z., sud je cijenio sve okolnosti iz čl.42 Kz - a, koje su od uticaja da kazna bude manja ili veća, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog uzeo njegovo jasno i potpuno priznanje, izraženo kajanje, ponašanje pred sudom, lične i porodične prilike, odnosno da se radi o mlađem nezaposlenom licu, siromašnog imovnog stanja i da do sada nije osuđivan, dok otežavajućih okolnosti nije bilo. Naime, iz kaznene evidencije se utvrđuje da je optuženom V. Z. presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br.116/19 izrečena uslovna osuda za izvršeno krivično djelo iz čl.339 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, međutim rješenjem ovog suda Kv.br.119/21 od 02.11.2021. godine (pravosnažno 12.11.2021. godine) utvrđeno je da je nastupila zakonska rehabilitacija za osuđenog V. Z. po presudi Osnovnog suda u Rožajama K.br.116/19 od 23.09.2019. godine. Dakle, imajući prednje u vidu optuženi V. Z. se smatra neosudjivanim. Sud je cijeneći olakšavajuće okolnosti kao naročito olakšavajuće primjenom odredbi o ublažavanju kazne iz čl.45 i 46 Kz - a, našao da su iste takve prirode da će se i sa ublaženom kaznom postići svrha kažnjavanja i optuženom V. Z. odmjerio kaznu zatvora ispod granice propisane zakonom, u trajanju kao u izreci presude, sa uvjerenjem da je odmjerena kazna zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci dovoljna za ostvarenje svrhe kažnjavanja, kako sa gledišta generalne, tako i sa gledišta specijalne prevencije, te da će uticati na optuženog da ubuduće ne vrši krivična djela i da će u potpunosti biti ostvarena svrha kažnjavanja iz čl.32 Kz - a, a u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 istog zakonika.
- Rješenjem sudije za istragu ovog suda Kri.br.85/21 od 09.10.2021. godine prema osumnjičenom, ovdje optuženom V.Z., određen je pritvor do 30 dana koji se ima računati od 07.10.2021. godine, a koji pritvor je produžen rješenjem vijeća Višeg suda u Bijelom Polju Kv.br.412/21 od 22.10.2021. godine. Nakon objavljivanja presude, ovaj sud je rješenjem K.br.125/21 od 30.12.2021. godine prema optuženom V.Z.ukinuo pritvor i odlučio da se optuženi odmah pusti na slobodu. Dakle, imajući u vidu prednje, sud je primjenom odredbe čl.51 Kz - a odlučio da se vrijeme provedeno u pritvoru od 07.10.2021. do 30.12.2021. godine uračuna u izrečenu kaznu zatvora optuženom V.Z..

Kako je opušteni V. Z. oglašen krivim, to ga je sud na osnovu čl.226 i 229 Zkp - a, obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka, i to na ime sudskog paušala u iznosu od 50,00 eura, kao i na ime troškova angažovanja sudskog vještaka medicinske struke u iznosu od 60,50 eura, dok je primjenom čl.227 st.2 Zkp - a odlučio da o ostalim troškovima krivičnog postupka (troškovi branioca po službenoj dužnosti) odluči posebnim rješenjem naknadno, a po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Shodno čl.239 Zkp - a oštećena Z. M. je upućena da imovinskopravni zahtjev ostvaruje u parničnom postupku.

Sa naprijed izloženog, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA

30. decembar 2021. godine

Zapisničarka, S u d i j a,

Jasmina Nurković, s.r. Milan Rajković, s.r.

Pravna pouka: Protiv ove presude može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude, i to Višem sudu u Bijelom Polju, a preko ovog suda.

